

協業型シェアリングモデル契約書

(スタートアップ支援型)

株式会社Valoom(以下「甲」という。)と
〇〇会社〇〇(以下「乙」という。)は、
眠活ヘッドストレッチ事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、
フランチャイズ参入を前提とした協業型シェアリングモデルとして、
以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的および契約の性質)

- 本契約は、
乙が将来フランチャイズオーナーとして本事業に参入することを前提として、
初期段階における事業リスクを甲が一時的に担い、
本事業の実行可能性および継続可否を検証することを目的とする。
- 本契約は、
一般的なフランチャイズ契約に先立つ
期間限定の協業・事業試用を目的とする特別な契約であり、
本契約の締結が、
将来のフランチャイズ本契約の締結を保証するものではない。
- 本契約は、
単なる場所貸し契約、業務委託契約または雇用契約ではなく、
甲乙が役割分担のもと協業して本事業を運営する
協業型シェアリングモデル契約であることを相互に確認する。

第2条(契約開始日および営業開始日)

- 本契約は、
甲乙が記名押印した日(以下「契約開始日」という。)より効力を生じる。
- 本事業における営業開始日とは、
以下のすべての条件を満たした日をいう。
(1) 本事業に従事する人員が1名以上、甲所定の研修を修了していること
(2) 当該人員が乙の営業店舗に正式に配属されていること
(3) 店舗において本事業の予約受付を開始したこと

3. 本契約に基づく試用期間は、
前項の営業開始日から起算して1年間とする。

第3条（用語の定義）

本契約において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。

(1) 本契約期間

本契約の契約開始日から終了日までの期間をいい、
将来締結されるフランチャイズ本契約の期間は含まれない。

(2) 試用期間

本契約期間のうち、
本事業の実行可能性および継続可否を検証する目的で、
営業開始日から1年間の期間をいう。
なお、甲乙協議のうえ合意した場合に限り、
同一条件にて1年間を上限として延長することができる。

(3) 営業店舗

本事業を実施する乙の店舗をいう。

第4条（役割分担）

1. 甲は、本契約期間中、以下を自己の責任と費用において行う。

- (1) 本事業に係る求人・採用活動
- (2) 集客・広告・販促活動
- (3) 従業員の雇用、人件費負担、教育および研修
- (4) 本事業の運営管理および初期赤字リスクの負担

2. 乙は、営業店舗の提供者として、
本事業が円滑に実施されるよう、
現場における合理的な協力を行うものとする。

第5条（費用負担）

1. 本契約期間中、本事業の運営に係る費用負担は、
前条の役割分担に基づくものとする。

2. 店舗運営に必要な外部媒体・システム利用に係る契約については、
契約主体は乙とし、
当該費用は乙が一時立替払いを行うものとする。

甲が本契約に基づき負担すべき費用については、
乙は甲に対し実費相当額を請求できるものとする。

第6条（売上管理および成果報酬）

1. 本事業における売上管理は、甲主導により行う。
 2. 本事業における売上とは、
以下に該当するものをいう。
 - (1) 施術による技術売上
 - (2) 営業店舗における店販商品（シャンプー・ヘアパック等）の販売売上
※EC販売は含まない
 3. 甲は、乙に対し、
前項に定める売上からカード会社等の決済手数料を控除した金額の
10%を成果報酬として月次で支払う。
-

第7条（加盟金および保証金）

1. 乙は、本契約締結にあたり、
加盟金として**300万円（別途消費税）**を甲に支払う。
 2. 前項の加盟金のうち、**150万円**を保証金として預かるものとする。
 3. 保証金は、本契約終了時に、
第11条に定める条件を満たす場合に限り返金される。
-

第8条（数値判定基準）

1. 本事業の継続、フランチャイズ本契約への移行または本部撤退の判断（以下「成否判断」という。）は、
本条に定める数値基準（以下「数値判定基準」という。）に基づき、
甲乙協議のうえ行うものとする。
2. 本契約における「平均稼働率40%以上」とは、
使用するシャンプー台を2台上限とし、
1台あたり1日3回転を100%稼働とした場合における、
2台合計の平均稼働率が**40%**以上である状態をいう。

3. 前項の稼働率は、
営業開始日以降の連続する3か月間を1判定期間として算出するものとし、
当該判定期間における実績値の平均により判断する。
 4. 稼働率の算出方法は、以下のとおりとする。
 - (1) 1日の最大稼働数
＝ シャンプー台2台 × 1日3回転 × 当該日の営業日数
 - (2) 実稼働数
＝ 当該期間中に実際に提供された施術回数
 - (3) 稼働率
＝ 実稼働数 ÷ 最大稼働数 × 100(%)
 5. 営業開始日が月の途中である場合、
当該月については、実際の営業日数に基づき最大稼働数を算出するものとし、
月単位での不利・有利が生じないように調整する。
 6. 乙の営業店舗にシャンプー台が3台以上設置されている場合であっても、
数値判定基準は、
常にシャンプー台2台分の稼働を基準として算定するものとし、
店舗規模による不公平が生じないようにする。
 7. 数値判定基準は、
本事業が将来的に拡張可能かつ利益確保が見込める水準に達しているかを
客観的に判断するための基準であり、
一時的な繁忙期または閑散期のみをもって判断するものではない。
-

第9条(試用期間満了時の協議)

試用期間満了時、
甲乙は数値判定基準に基づき協議を行い、
本事業の継続、移行または終了について判断する。

第10条(フランチャイズ本契約への移行)

1. 試用期間満了時において、
数値判定基準を達成した場合、
甲乙はフランチャイズ本契約への移行について協議を行う。
2. 甲乙双方が合意した場合に限り、
別途フランチャイズ本契約を締結するものとする。

3. フランチャイズ本契約が締結された場合、
本契約は当該契約の効力発生日をもって終了する。

第11条（協業終了および本部撤退）

1. 数値判定基準を達成しなかった場合、
または平均稼働率10%未満の状態が4か月連続した場合、
甲は数値的根拠を示したうえで乙と協議し、
本事業から撤退することができる。
 2. 本部撤退時、
顧客データ、予約データ、広告アカウントその他一切の情報は、
すべて甲に帰属する。
 3. 乙は、本部撤退後1年間、
本事業と同種または類似の事業を行ってはならない。
-

第12条（従業員の雇用および取扱い）

1. 本事業に従事する従業員（以下「本件従業員」という。）の
雇用、労務管理、指揮命令、評価および処遇に関する一切の事項は、
本契約期間中、甲の責任と権限において行われるものとする。
 2. 乙は、本件従業員が乙の営業店舗において業務を行うことに鑑み、
本事業が円滑かつ安全に運営されるよう、
以下の事項について、現場協力者としての役割を担うものとする。
 - (1) 出勤時における身だしなみ、挨拶、表情等の基本的な業務態度の確認
 - (2) 店舗内で発生した事故、災害、緊急事態等の一次対応および甲への速やかな報告
 - (3) 施錠、セキュリティ管理その他店舗の物理的安全管理
 - (4) その他、本事業を現場で円滑に提供するために合理的に必要な範囲での管理補助
 3. 前項の規定は、
乙が本件従業員に対し、雇用主としての指揮命令権または労務管理権限を有することを意味するものではなく、
また、本契約が単なる場所貸し契約であることを意味するものでもない。
-

（フランチャイズ本契約へ移行した場合）

4. 第10条に基づきフランチャイズ本契約が締結される場合、
本件従業員の雇用の取扱いについては、

以下のいずれかの方法によるものとし、
その具体的内容は、甲乙協議のうえ決定するものとする。

- (1) 甲による雇用を終了し、乙または乙の指定する法人が新たに雇用契約を締結する方法
- (2) 法令を遵守したうえで、甲から乙への雇用関係の承継または再契約を行う方法

5. 前項に基づく雇用の移行または再契約にあたっては、
労働基準法その他の関係法令を遵守し、
本件従業員本人の自由意思および書面による同意を必須とする。

6. フランチャイズ本契約への移行に際し、
乙が本件従業員を引き続き雇用する場合には、
本件従業員1名あたり金30万円(別途消費税)の研修費を、
乙は甲に対して支払うものとする。

(本部撤退となった場合)

7. 第11条に基づき甲が本事業から撤退した場合、
本件従業員との雇用契約は、
甲の責任において整理されるものとする。

8. 本部撤退に伴い、
乙が本件従業員を雇用する義務は一切生じないものとし、
乙は、本件従業員の雇用、解雇、配置転換その他の労務上の責任を負わない。

(責任の分離)

9. 本条に基づく雇用の整理、移行、終了に関して生じる
労務上の責任、紛争、行政対応その他一切の事項については、
各段階における雇用主がその責任を負うものとする。

第13条(協議事項)

本契約に定めのない事項、
または解釈に疑義が生じた場合は、
甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

第14条(管轄)

本契約に関する一切の紛争については、
東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約成立の証として、
本書2通を作成し、
甲乙各自記名押印のうえ、各1通を保有する。

甲

株式会社Valoom
代表取締役 浦郷栄二

乙

〇〇会社〇〇
住所：
氏名：